

1501399-50.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... in casu, valendo registrar se referir a recidiva a delito de roubo.

II) Réu ROGÉRIO.

A) Do crime de furto.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente específico. As condenações referentes aos processos nº 1503737-49.2020, da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Caraguatatuba, com trânsito em julgado para as partes 11.11.2020 em (fls. 446/447), nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501399-50.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501399-50.2021.8.26.0617 2021/000840

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Roger Guedes e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

ALEXANDRE VINÍCIUS FRANCISCO DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e ROGÉRIO ROGER GUEDES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas dos artigos 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, e no

artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal porque, segundo narrou a inicial, no dia 18.10.2021, por volta da 01h41min, na Avenida Domingos Maldonado Campoy, Parque Residencial Flamboyant, nesta cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e unidade de propósitos, subtraíram para eles, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, 06 quilos de frango, 04 quilos de carne, 03 pacotes de café em pó, 03 pacotes de café solúvel, 02 caixas de suco Tang, 02 sacos de bolacha, 02 litros de óleo de cozinha e 08 facas de marcas diversas, pertencentes à creche Santo Antônio Sant Anna Galvão Cedin.

Consta, ainda, que ROGÉRIO, ao ser preso em flagrante por crime de furto, identificou-se, falsamente, como Vinícius Leite Jerônimo Pinto, com o fim de ocultar seus antecedentes criminais e, assim, obter a liberdade provisória em audiência de custódia, o que acabou ocorrendo. Ao ser citado na ação penal instaurada, Vinícius peticionou, alegando ser parte ilegítima, sendo dela excluído, e a denúncia aditada (fls. 402 e 408/409).

Recebida a denúncia e o aditamento em 11.03.2022 (fl. 430), o réu ROGÉRIO foi citado pessoalmente (fls. 499), apresentando defesa (fl. 536) e o acusado ALEXANDRE citado por edital (fl. 522).

Tendo em vista que o prazo do edital transcorreu in albis, os autos foram desmembrados em relação ao réu ALEXANDRE (fls. 524 e 530), sendo reunificados à fl. 629.

O réu ALEXANDRE apresentou defesa à fl. 627.

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 542/543 e fl. 629), foi colhida a prova oral e os réus interrogados (arquivo digital).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição, invocando a atipicidade da conduta de ROGÉRIO em relação ao delito de falsa identidade. Subsidiariamente, o afastamento da majorante do repouso noturno e da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo; a fixação da pena-base no mínimo legal; a compensação da reincidência com a confissão; a fixação de regime inicial diverso do mais gravoso; a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas; e o direito de apelar em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O acusado ROGÉRIO, interrogado em juízo, confessou a prática do furto em concurso de agentes, tal qual descrito na inicial, negando apenas o rompimento de obstáculo, asseverando que porta já estava aberta. Praticou o furto porque estava com fome. Confessou também que na delegacia de polícia atribuiu a si nome falso (arquivo digital).

O réu ALEXANDRE, interrogado em juízo, confessou também a prática do furto em concurso de agentes, negando, porém, o rompimento de obstáculo (arquivo digital).

A testemunha ROSELI LEMES MOREIRA narrou que a creche ventilada foi vítima de furto, sendo a porta arrombada. A guarda municipal prendeu os réus (arquivo digital).

O guarda civil municipal HÉLIO SILVA, ouvido em juízo, esclareceu que a guarda municipal logrou prender os réus em flagrante na posse de parte da rei, a cerca de 300 metros do palco do confessando eles a prática do furto (arquivo digital).

A prova oral, aliada a prisão em flagrante e a apreensão de parte da rei em poder dos agentes, e aos laudos periciais de fls. 103/109 e fls. 458/464, são elementos suficientes a demonstrar a existência e autorias delitivas.

Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, ante o valor da rei, superior a 10% do salário federal mínimo vigente à época dos fatos, anotando-se serem os acusados reincidentes.

Não há que se falar, também, na ocorrência de furto famélico, já pela natureza de parte dos bens (facas), já por nada revelar, sequer de forma indiciária, não possuírem os réus outros meios de subsistência, não bastando a mera alegação neste sentido.

A qualificadora do concurso de agentes está devidamente consubstanciada pela prova oral. Os réus, previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, levaram a cabo a empreitada criminosa.

O rompimento e obstáculo é comprovado, também, pelo laudo pericial de fls. 103/109. De fato, o ingresso no imóvel se deu pela retirada da tela de proteção de uma janela da cozinha do local, além de arrombamento de dois cadeados, e dano na fechadura de duas portas do estabelecimento.

No tocante à majorante do repouso noturno, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1.890.981/SP (Tema 1087), pacificou o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto qualificado, devendo, portanto, ser decotada.

Foi fixada a tese:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

No que se refere ao crime de falsa identidade cometido por ROGÉRIO, registre-se que a atribuição de nome falso foi sem dúvida feita para escapar à sua responsabilidade penal, bem como para camuflar sua reincidência (fls. 69/70).

Anoto que não há se falar em atipicidade da conduta, por não prejudicar o andamento da persecução penal. Falsa identidade é crime formal, consumado na hipótese, visto que independe da obtenção de vantagem ou de efetivo prejuízo alheio.

Neste sentido, o julgado bandeirante:

"(...) a falsidade é crime formal, bastando para a sua consumação que o autor atribua como sua a falsa identidade, independente da vantagem alcançada ou da produção de dano a terceiro. Precedentes do STF e do STJ"

(TJ-SP, Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 26/11/2015; Data de registro: 04/12/2015)

No mais, a conduta não é atípica por constituir exercício da autodefesa. Este, como de resto qualquer direito, não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites traçados pelo ordenamento jurídico. A ninguém é permitido, para defender-se, cometer crimes. O direito de ficar silente ou falsear sobre o fato delituoso não confere imunidade ao indivíduo que mente sobre sua identidade. Patente, ademais, o prejuízo que condutas como esta causam ao sistema de persecução penal, não raro com prisão de inocentes cujos nomes foram usados por criminosos.

Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar recurso extraordinário em que

reconhecida a repercussão geral da matéria:

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE “PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes” (RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674).

Na mesma esteira, o verbete da Súmula n. 522 do C. Superior Tribunal de Justiça: “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

No mais, há concurso material entre os crimes, pois praticados mediante mais de uma ação ou omissão (art. 69 do Código Penal).

Presentes, portanto, todas as elementares dos delitos do art. 155, § 4º, I e IV (réu ALEXANDRE), e art. 155, § 4º, I e IV e art 307 (réu ROGÉRIO), na forma do art. 69, todos do Código Penal, e ausentes excludentes legais, a condenação dos réus em suas penas é impositiva.

Resta fixar as reprimendas.

I – Réu ALEXANDRE.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente. A condenação referente ao processo nº 0011549-37.2014, deste juízo, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 08.12.2015 e para a Defesa em 02.05.2016 (fls. 443/444) é utilizada, logo, nesta etapa, e a condenação referente ao processo nº 0056486-40.2011, da 3ª Vara Criminal local, com o trânsito em julgado para o Ministério Público em 12.04.2016 e para a Defesa em 01.07.2016 (fls. 444), posteriormente na consideração da reincidência, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“(…)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento”.

(RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

As circunstâncias e as consequências do delito desbordaram às ínsitas ao tipo penal, ante a presença de duas qualificadoras, que redundaram em maior gravidade concreta do crime, ante o prejuízo à vítima, especialmente pelo rompimento de obstáculo, demonstrando ainda maior audácia do agente.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) também não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do

mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, com efeito vinculante:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Estas reprimendas, à falta causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A reincidência do réu em crime doloso obsta também a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, não sendo ela, ademais, socialmente recomendável in casu, valendo registrar se referir a recidiva a delito de roubo.

II) Réu ROGÉRIO.

A) Do crime de furto.

O réu possui antecedentes criminais e é reincidente específico. As condenações referentes aos processos nº 1503737-49.2020, da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Caraguatatuba, com trânsito em julgado para as partes 11.11.2020 em (fls. 446/447), nº 002355-08.2017, desta 2ª Vara Criminal, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 30.05.2017, e para a Defesa em 12.06.2017 (fl. 453), nº 1500290-06.2018, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 10.04.2019, e para a Defesa em 10.04.2019 (fls. 454/455), são utilizadas, logo, nesta etapa, e as condenações referentes aos processos nº 0000947-56.2017, da 4ª Vara Criminal local, com o trânsito em julgado para o Ministério Público em 26.10.2018 e para a Defesa em 06.12.2018 (fl. 452), nº 000973-54.2017, da 3ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 28.09.2020 e para a Defesa em 13.10.2020 (fl. 453), nº 0027368-09.2017, da 4ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 24.06.2019, e para a Defesa em 15.07.2019 (fl. 454), nº 1500747-38.2018, da 4ª Vara Criminal Local, com trânsito em julgado para as partes em 11.06.2019 (fl. 455), nº 0023231-18.2016, da 1ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 13.11.2017 e para a Defesa em 17.11.2017 (fls. 453/454), nº 0000059-87.2017, desta Vara, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 31.10.2017 e para a Defesa em 05.03.2018 (fl. 452 e fls. 649/650), posteriormente na consideração da reincidência específica, a não caracterizar bis in idem.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"(...)Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas (...). Recurso ordinário ao qual se nega provimento".

(RHC 92611, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

As circunstâncias e as consequências do delito desbordaram às insitas ao tipo penal, ante a presença de duas qualificadoras, que redundaram em maior gravidade concreta do crime, ante o prejuízo à vítima, especialmente pelo rompimento de obstáculo, demonstrando ainda maior audácia do agente.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática dos crimes.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) é também não é o comum, motivo por que fixo a pena-base do delito de furto em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, com efeito vinculante:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Estas reprimendas, à falta de causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

B) Do crime de falsa identidade.

Quanto aos antecedentes, reporto-me ao decidido anteriormente.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

As circunstâncias e as consequências do delito foram as comuns.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática dos crimes.

Diante desse quadro, em que não são favoráveis as circunstâncias judiciais (pelos maus antecedentes), o juízo de reprovação (culpabilidade) também não é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 dias de detenção, sendo mais adequada, ante o concurso de delitos, a cominação da pena privativa de liberdade concernente a este crime.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da

confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, com efeito vinculante:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Estas reprimendas, à falta causas de aumento ou diminuição, ficam definitivamente estabelecidas.

Havendo concurso material de delitos, como suas reprimendas, que totalizam 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 11 (onze) dias-multa.

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade, reincidência e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais (anotando-se que a um dos crimes é cominada pela de reclusão), é o inicialmente fechado.

A reincidência do réu em crime doloso obsta também a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, anotando-se ser específica a recidiva (furto).

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE EM PARTE para condenar:

a) ALEXANDRE VINÍCIUS FRANCISCO DE PAULA, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (regime inicial fechado), além de 11 (onze) dias-multa o unitário no piso legal;

b) ROGÉRIO ROGER GUEDES, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 155, § 4º, I e IV e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (regime inicial fechado), além de 11 (onze) dias-multa, o unitário no piso legal.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deverá o acusado ALEXANDRE permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

ROGÉRIO, que respondeu ao processo em liberdade, poderá nesta condição apelar, visto que a sentença condenatória, por si só, não é suficiente a determinar sua segregação provisória nesta fase.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA